

贵州省第十二届人民代表大会常务委员会公告

(2017 第 14 号)

《贵州省外来投资服务和保障条例》已于 2017 年 9 月 30 日经贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，现予公布，自 2018 年 1 月 1 日起施行。

贵州省人民代表大会常务委员会

2017 年 9 月 30 日

贵州省外来投资服务和保障条例

(2017 年 9 月 30 日贵州省第十二届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过)

第一条 为扩大开放，强化投资服务，保障外来投资者合法权益，优化投资环境，促进贵州经济社会发展，根据有关法律、法规的规定，结合本省实际，制定本条例。

第二条 本省行政区域内的外来投资服务、外来投资权益保障适用本条例。

本条例所称外来投资是指本省以外的企业、其他经济组织或者个人在本省行政区域内的投资。

第三条 服务和保障外来投资应当坚持依法、全面、公开、平等、高效、精准、便捷的原则。

第四条 外来投资者依照法律法规和国家有关规定在市场准入、资源要素配置、政府管理与服务等方面与本地企业享有同等待遇。

依法保护外来投资者的合法投资及权益，任何单位和个人不得侵害。

第五条 县级以上人民政府应当建立健全由政府主要负责人召集、相关部门参加的外来投资服务保障联席会议（以下简称“联席会议”）制度。联席会议负责统筹、指导、协调、督促本行政区域内的外来投资服务和保障工作。

联席会议办公室设在同级人民政府投

资促进工作机构，负责联席会议日常工作。

第六条 投资促进工作机构负责为本行政区域内外来投资者代办行政审批和公共服务事项，提供项目考察、项目建设协调和受理投诉等服务保障。

第七条 发展改革、国土资源、环境保护、住房城乡建设、规划、商务、公安、市场监督管理等行政主管部门按照各自职责，做好外来投资服务和保障工作。

第八条 县级以上人民政府应当整合各部门的信息资源，利用大数据等方式，建立统一的投资信息服务平台，及时发布最新的产业发展规划、指导目录、投资政策等信息。

县级以上人民政府及其有关部门对制定、执行的投资政策，应当加大宣传、及时解读，并提供便捷的信息查询和咨询服务。

第九条 县级以上人民政府应当组织相关部门，根据国家和本省产业发展规划，结合本地引资需求和项目实施的可行性，编制、发布和推介产业招商项目，及时更新项目信息。

第十条 建立健全项目事前评估及责任追究制度。县级以上人民政府对拟签约的重大外来投资项目，应当组织发展改革、国土资源、城乡规划、环境保护等部门或者专家对项目进行事前评估。

第十一条 县级以上人民政府应当利用全省统一的行政审批信息化服务平台，

加大政府数据开放共享，逐步实现各级政府及有关部门纵向联动审批和跨行政区域并联审批，对外来投资项目编制统一代码，规范集中受理，为外来投资者提供网上办理审批、缴费、咨询、办证等投资服务。

推行外来投资项目审批首问责任制。县级以上人民政府及其有关部门可以制定外来投资项目审批首问责任制管理办法。

第十二条 县级以上人民政府政务服务机构应当会同同级投资促进工作机构完善联合服务工作机制，设立审批服务代办窗口或者并联审批综合窗口，为外来投资者提供及时、高效、便捷的政务服务。

县级以上人民政府及其有关部门应当明确责任人对外来投资项目从立项到投产全过程进行跟踪协调服务。

第十三条 供水、供电、通信、燃气等公共服务机构，应当按照相关法律、法规的规定和服务承诺、服务合同向外来投资者提供安全、方便、快捷、稳定的公共服务。

第十四条 工商业联合会、行业协会、商会应当发挥在维护投资权益、化解投资纠纷、优化政企关系等方面的作用。

第十五条 依法保障外来投资者子女在本省平等接受教育等相关权利。

第十六条 各级人民政府及有关部门对外来投资者不得作违法、违规承诺；对承诺的事项和签订的合同应当依法履行，不得以本级政府换届、领导人员更替、规

划调整或者政策改变等理由违约毁约。

省人民政府应当建立健全政府失信责任追究制度及责任倒查机制，加大对政务失信行为惩戒力度，将政务履约和守诺服务纳入政府绩效评价体系。

第十七条 县级以上人民政府及其有关部门因国家利益、公共利益或者其他法定事由需要改变政府承诺和合同约定的，应当严格依照法定权限和程序进行，并依法补偿外来投资者因此受到的财产损失。

第十八条 县级以上人民政府应当建立健全外来投资投诉处理制度，完善统一受理、分级承办、全程跟踪、综合协调的投资纠纷调处工作机制和投诉服务平台。

县级以上人民政府投资促进工作机构履行外来投资投诉服务职能，负责投诉事项的受理、交办及督促解决，并向同级人民政府报告有关情况。

县级以上人民政府有关部门负责投诉事项的具体承办。

第十九条 外来投资者认为政府及其有关部门未履行本条例规定的职责，致使自身权益受到侵害的，可以向县级以上人民政府投资促进工作机构投诉。法律法规另有规定的，从其规定。

第二十条 投资促进工作机构应当在受理外来投资者投诉之日起2日内将投诉事项交相关单位承办，并于交办当日书面告知投诉人，必要时可以同时书面告知承办单位的上级主管部门。

承办单位应当自接到投诉事项之日起

及时办理，于40日内办结，重大、疑难投诉事项经投资促进工作机构同意可以适当延长。承办单位应当于办结之日起2日内将办结情况反馈投资促进工作机构和投诉人。

投诉事项超越承办单位职权，或者有承办单位无法处理的重大、疑难情形的，同级人民政府应当及时召开联席会议协调处理。

第二十一条 投诉事项不属于承办单位职责范围的，承办单位应当于2日内提请投资促进工作机构另行交办，投资促进工作机构应当召集有关部门在10日内重新确定承办单位，或者提请本级人民政府确定。

第二十二条 县级以上人民政府应当采取措施加强政务诚信建设、提高行政服务效能、提升投资服务水平、优化投资环境。

省人民政府建立优化投资环境评价指标体系，开展投资环境综合评估，将优化投资环境工作纳入各级政府目标责任考核。

第二十三条 对侵害外来投资者人身、财产权益的案件，公安机关、司法机关应当依法及时处理；公安机关应当采取措施，整治和维护外来投资者生产经营场所周边治安环境。

第二十四条 新闻媒体应当按照客观、准确、及时的原则进行舆论监督，促进外来投资环境建设。

县级以上人民政府及其有关部门对新闻媒体曝光的，涉及侵害投资者合法权益、对投资环境造成恶劣影响的事件，应当及时依法处理，并按照相关规定公布处理结果。

第二十五条 外来投资者应当守法经营，依法纳税，诚信履约，不得损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。

第二十六条 公共服务机构违反本条例第十三条规定的，由有关行政主管部门责令改正，并承担相应法律责任。

第二十七条 各级人民政府及有关部门违反本条例第十六条第一款规定，损害外来投资者合法权益的，应当承担相应法律责任；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分。

第二十八条 国家机关及其工作人员

不履行、不正确履行、不及时履行投资纠纷调处职责的，由其上级主管部门或者监察机关按照有关规定问责。

第二十九条 任何单位或者个人不得违反法律法规干扰外来投资者正常生产经营。对于干扰外来投资者正常生产经营的，由有关行政主管部门责令改正，并依法处理；给外来投资者造成损害的，依法承担相应法律责任。

第三十条 违反本条例规定的其他行为，法律、法规有处罚规定的，从其规定。

第三十一条 本条例自2018年1月1日起施行。2004年9月24日贵州省第十届人民代表大会常务委员会第十次会议通过的《贵州省外来投资者权益保障条例》同时废止。

关于《贵州省外来投资服务和保障 条例（草案）》的起草说明

——2017年6月1日在省十二届人大常委会第二十八次会议上

省政府法制办主任 唐 林

省人大常委会：

我受省人民政府委托，现就《贵州省外来投资服务和保障条例（草案）》（以下简称《条例（草案）》）作如下说明：

一、制定《条例（草案）》的必要性

近年来，在省委、省政府的高度重视和大力推动下，一大批省外（境外）投资者来黔投资，为增强我省发展内生动力和